



Nr. 89 Kabinettsitzung vom 19. Oktober 1920, [18 Uhr] ¹

R 43 I/1360, Bl. 200–201

Anwesend: Fehrenbach, Heinze, Simons, Koch, Wirth, Geßler, Scholz, Brauns, Giesberts, Groener, Hermes; von Preußen: Lüdemann; StS Albert, Müller, Göhre, Walther, Schroeder; MinDir. Meissner, Heilbron, v. Schlieben; RKom. Carl, Admiral Löhlein; MinR Kühnemann; Protokoll: MinR v. Bornstedt.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Verordnung über Sammelheizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen in Mieträumen. [...]
2. Entwurf einer Verordnung über die privatrechtlichen Verhältnisse von Genossenschaften zum Zwecke der Bodenverbesserung. [...]
3. Entwurf des Haushalts des Reichspostministeriums. [...]
4. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die weitere vorläufige Regelung des Reichshaushalts für 1920. [...]
5. Mandatsverlängerung und -erweiterung für den wirtschaftlichen Ausschuß des Kabinetts.
6. Übernahme der Abteilung V des Reichswirtschaftsministeriums. [...]
7. Stellung der Reichsregierung zum Reichswirtschaftsrat.
8. Recht des Reichswirtschaftsrats auf Zuziehung von Beamten.
9. Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung einer einheitlichen Regelung der Beamtenbesoldung.
10. Flaggenfrage.
11. Ministerpensionsgesetz. [...]

¹ Das Kabinettsprotokoll selbst trägt keine Zeitangabe; sie findet sich in den Inhaltsangaben zu den Kabinettsprotokollen (R 43 I/1345, Bl. 134). Zu den Inhaltsangaben der Kabinettsprotokolle s. Dok. Nr. 21, Anm. 1.

1. Entwurf einer Verordnung über Sammelheizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen in Mieträumen. [...]

2. Entwurf einer Verordnung über die privatrechtlichen Verhältnisse von Genossenschaften zum Zwecke der Bodenverbesserung. [...]

3. Entwurf des Haushalts des Reichspostministeriums. [...]

4. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die weitere vorläufige Regelung des Reichshaushalts für 1920. [...]

5. Mandatsverlängerung und -erweiterung für den wirtschaftlichen Ausschuß des Kabinetts².

Das *Kabinet*t beschließt, den aus sechs Reichsministern unter Vorsitz des Reichswirtschaftsministers bestehenden Wirtschaftlichen Ausschuß weiterbestehen zu lassen und ihn allgemein mit der Beratung allgemeiner wirtschaftlicher Fragen und deren etwaigen Vorbereitung für die Kabinettsitzungen zu beauftragen.

6. Übernahme der Abteilung V des Reichswirtschaftsministeriums. [...]

7. Stellung der Reichsregierung zum Reichswirtschaftsrat.

Staatssekretär Müller brachte einen Fall zur Sprache, nach dem der Reichswirtschaftsrat das Ministerium um Stellungnahme zu einer Einzeleingabe an den Reichswirtschaftsrat gebeten hat³. Er teilt mit, daß er dem Antragsteller sachlichen Bescheid erteilen werde und Abschrift dem Reichswirtschaftsrat zugehen lasse.

Das *Kabinet*t war damit einverstanden; wegen der grundsätzlichen Frage wird das Ministerium für Wiederaufbau mit dem Reichswirtschaftsministerium in Verbindung treten. Dieses übernimmt es, den sämtlichen Ministerien Kenntnis zu geben⁴.

² Die Errichtung eines Wirtschaftlichen Ausschusses des Kabinetts war auf Vorschlag des RWiM in der Kabinettsitzung vom 9.9.1920 beschlossen worden. Vgl. dazu Dok. Nr. 67, P. 3. Dem Ausschuß gehörten der RWiM, der RFM, der REM, der RSchM, der RArbM und der RVM an; den Vorsitz führte der RWiM. Der Ausschuß war zunächst nur als vorläufige Einrichtung geplant gewesen. Er hatte die begrenzte Aufgabe, ein Wirtschaftsprogramm der RReg. vorzulegen. Diese Aufgabe war zum Zeitpunkt der Kabinettsitzung noch nicht abgeschlossen.

³ Einzelheiten darüber waren in R 43 I nicht zu ermitteln.

⁴ In Ausführung dieses Auftrages richtete der RWiM am 16.11.1920 ein Schreiben an den vorläufigen RWiR, Abschrift an den RK, in dem er zu der Frage der Eingaben an den RWiR Stellung nahm. In dem Schreiben hieß es: „Der vorläufige Reichswirtschaftsrat hat mehrfach Eingaben, die ihm zugegangen waren, den Reichsministerien mit der Bitte um Stellungnahme übersandt. Dieses Verfahren entspricht nicht der Praxis parlamentarischer Körperschaften und erscheint auch kaum zweckmäßig. Ich darf ergebnst anheimstellen, derartige Eingaben und Anfragen von dritter Seite entweder an das zuständige Ministerium zur Erledigung abzugeben oder als Petitionen in den Ausschüssen, gegebenenfalls unter Hinzuziehung von Regierungsvertretern, und, wenn sie beachtenswert erscheinen, mit der Stellung des Ausschusses der Regierung zu übersenden.“ (R 43 I/1193, Bl. 227).

8. Recht des Reichswirtschaftsrats auf Zuziehung von Beamten.

Das *Kabinett* stellt fest, daß der Reichswirtschaftsrat die Anwesenheit von Vertretern der Regierung bei seinen Verhandlungen verlangen kann. Die Auswahl der Vertreter muß der Regierung überlassen bleiben⁵.

Das Kabinett beschließt, daß die Vernehmung von Beamten der Reichs- und Landesministerien als Sachverständige durch den Reichswirtschaftsrat abzulehnen ist. Die Vernehmung von Beamten und Angestellten der den Ministerien nachgeordneten Behörden kann mit Genehmigung des Ministers erfolgen⁶.

Das Kabinett beschließt ferner, daß bei grundlegenden organisatorischen Fragen des Reichswirtschaftsrats der Reichswirtschaftsminister den Reichsminister des Innern beteiligt.

9. Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung einer einheitlichen Regelung der Beamtenbesoldung⁷.

[Das Kabinett stimmte dem Entwurf mit einigen Änderungen zu.]

10. Flaggenfrage.

Das *Kabinett* stimmt dem vom Reichsminister des Innern mit Schreiben vom 14. September 1920 vorgelegten Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten über die deutschen Flaggen zu⁸. Doch

⁵ Ursache dieses Beschlusses war folgender Vorgang: Nach Art. 10 Abs. 2 der VO über den vorläufigen RWiR hatte dieser das Recht, die Anwesenheit von Vertretern der RReg. zu verlangen (RGBl. 1920, S. 868). In Ausübung dieses Rechtes hatte der RWiR einen leitenden Beamten des RMinWiederaufbau persönlich zu einer Sitzung hinzugezogen. Der Leiter des RMinWiederaufbau, StS Müller, gestattete dem Beamten zwar, vor dem RWiR zu erscheinen, machte aber geltend, daß ein solches Verlangen des RWiR nur an die Mitglieder der RReg. gestellt werden könne; diesen sollte es dann überlassen bleiben, die betreffenden Beamten zu bestimmen (Der RMWiederaufbau an den Vorsitzenden des RWiR am 26.7.1920, R 43 I/1193, Bl. 172).

Nachdem diese Angelegenheit im August und September Gegenstand eines ausgedehnten Schriftwechsels innerhalb der Ressorts gewesen war, ohne jedoch grundsätzlich entschieden zu werden, hatte der StS im RMinWiederaufbau am 16. 10. um die Entscheidung des Kabinetts gebeten (Der RMWiederaufbau an den RK am 16.10.1920, R 43 I/1193, Bl. 208–209).

⁶ In einem anderen Falle hatte der RWiR einen Beamten des RMinWiederaufbau als Sachverständigen geladen. Er berief sich dabei auf den Art. 8 der VO über den vorläufigen RWiR, der festlegte, daß der RWiR berechtigt sei, Personen, die nicht Angehörige des RWiR waren, als Sachverständige hinzuzuziehen (RGBl. 1920, S. 868). Auch hiergegen erhob der Leiter des RMinWiederaufbau, StS Müller, Einspruch. Er erklärte, daß durch die selbständige Berufung von Beamten als Sachverständige vor den RWiR die erforderliche Verantwortlichkeit der Ressortchefs nicht mehr gegeben sei und eine geordnete Geschäftsführung unmöglich werde (Der RMWiederaufbau an den RWiM am 1.8.1920, R 43 I/1193, Bl. 173).

Auch über diese Angelegenheit gab es innerhalb der Ressorts einen ausgedehnten Schriftwechsel, bis der StS im RMinWiederaufbau am 16. 10. auch in dieser Sache um eine Entscheidung des Kabinetts bat (Der RMWiederaufbau an den RK am 16.10.1920, R 43 I/1193, Bl. 208–209).

⁷ Im Anschluß an das Reichsbesoldungsgesetz vom 30.4.1920 (RGBl. 1920, S. 805 f.) hatten auch die Länder für ihren Bereich Besoldungsordnungen erlassen. Dabei hatten sie zwar den äußeren Aufbau der Reichsbesoldungsordnung in allen wesentlichen Punkten übernommen, doch hatten sich bei der Einreihung der Beamten in die Gruppen der Besoldungsordnung und bei der Berechnung des Besoldungsdienstalters wesentliche Unterschiede zugunsten der Landesbeamten ergeben. Noch besser hatten die Gemeinden ihre Beamten gestellt. Der Vereinheitlichung der Besoldung der Reichs-, Landes- und Gemeindebeamten diene das „Gesetz zur Sicherung einer einheitlichen Regelung der Beamtenbesoldung“, auch „Sperrgesetz“ genannt. Durch dieses Gesetz sollte der Grundsatz für verbindlich erklärt werden, daß Länder, Gemeinden und sonstige öffentliche Körperschaften ihre Beamten prinzipiell nicht besser besolden durften, als dies für die entsprechenden Beamten des Reiches nach der Reichsbesoldungsordnung zulässig war. Siehe dazu RT-Drucks. Nr. 905 und zu 905, Bd. 364. Ein erster Entw. eines Sperrgesetzes war bereits in der Kabinettsitzung vom 16.10.1920 (s. Dok. Nr. 88, P. 1) und in einer Besprechung vom 17.10.1920 (R 43 I/1360, Bl. 197) beraten worden, doch hatten zahlreiche Änderungswünsche der Ressorts einen zweiten Entw. notwendig gemacht. Um diesen zweiten Entw. handelt es sich hier; der Text des Entw. findet sich in R 43 I/2560, Bl. 50–53.

Siehe dazu weiter Dok. Nr. 140, P. 2.

⁸ Mit einem Anschreiben vom 14.9.1920 hatte der RIM der Rkei und sämtlichen Reichsministerien den Entw. einer VO des RPräs. über die dt. Flaggen übersandt. Durch diese VO sollte die Farb- und Formgebung der Flaggen der neuen Republik gesetzlich festgelegt werden.

Die VO enthielt genaue Angaben über die Gestaltung der Nationalflagge, der Reichskriegsflagge, der Gösch, der Handelsflagge, der Standarte des RPräs., der Flagge des RWeM und der Dienstflagge der Reichsbehörden zu Lande und zur See. Ferner waren in

soll zum Ausdruck gebracht werden, daß die Entscheidung über die Form des Adlers nur als eine vorläufige vorbehaltlich späterer Nachprüfung anzusehen ist⁹.

11. Ministerpensionsgesetz. [...]

dem VOEntw. Einzelheiten über das Zeigen der Flaggen geregelt worden. Eine Flaggentafel mit den Mustern der Flaggen war als Beilage angefügt. Abschließend hatte der RIM gebeten, ihm etwaige Bedenken gegen die VO innerhalb von 14 Tagen mitzuteilen. Anschließend wolle er den Entw. der VO dem Kabinett zur Beschlußfassung vorlegen (R 43 I/1831, Bl. 104–110).

In den folgenden Wochen hatten sich das AA (R 43 I/1831, Bl. 111–112), der RSchM (R 43 I/1831, Bl. 118) und der RWiM (R 43 I/1831, Bl. 119) zu den in dem VO-Entw. vorgeschlagenen Flaggen geäußert. Neben kleineren Einzelheiten der Formen und der Farbe hatten die Ministerien besonders die Form des von Prof. Schmitt-Rottluff entworfenen Reichsadlers beanstandet. Siehe dazu auch den Band „Das Kabinett Müller I“ dieser Edition, Dok. Nr. 124, P. 2.

Abschließend hatte sich der StSRkei am 10.10.1920 in einem Schreiben an den RIM zu dieser Frage geäußert. Nachdem der StS auf die künstlerische Seite der Flaggenfrage eingegangen war, hieß es in dem Schreiben weiter: „Andererseits handelt es sich bei den Fahnen auch um politische Fragen. Ich habe den Eindruck, daß aus solchen politischen Gründen, die sich allerdings manchmal mit der eigenen künstlerischen Beurteilung vermischen, die Mehrheit des Kabinetts sich zu einer positiven Entscheidung noch nicht gern entschließen wird. Aber auch eine negative Entscheidung im Sinne der Ablehnung des von dem Herrn Reichskunstwart vorgelegten Adlers würde ich zur Zeit nicht für richtig halten.

Ich gestatte mir daher die Anregung, sich vorläufig auf die Bestimmung der Nationalflagge, der Reichskriegsflagge, der Handelsflagge, in zweiter Linie vielleicht auch der Gösch und der Flagge des Reichswehrministers, zu beschränken, hinsichtlich der Form des Adlers aber vorläufig eine Entscheidung nicht zu treffen.“ (R 43 I/1831, Bl. 114–115).

⁹ Siehe dazu weiter Dok. Nr. 113, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 89 Kabinettsitzung vom 19. Oktober 1920, [18 Uhr] in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 233–236 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D89>